GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

Concessionária do esgotamento sanitário de Porto das Garças · CNPJ 20.771.938/0001-63

Processo administrativo nº 2021.031442

MANIFESTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

À SANEJA — Diretoria Executiva

Processo nº 2021.031442 · manifestação sobre a deliberação de maio de 2023 · dezembro de 2023

1. A deliberação parte de premissa que não se sustenta: a de que a alocação contratual de riscos esgota as hipóteses de recomposição. O parecer jurídico anexo, do Prof. Lauro Guimarães Neto, demonstra que a matriz de riscos convive com as garantias legais do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, da Constituição; art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993; art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995), aplicáveis às áleas extraordinárias que escapam à racionalidade da alocação pactuada.

2. Quanto ao reconhecimento parcial das obras, a franquia da cláusula 14.5.6 alcança apenas custos, não a frustração de receita, e a mesa técnica proposta não pode postergar indefinidamente a quantificação.

3. Requer-se a reconsideração integral, com a ressalva do exercício dos meios contratuais de solução de controvérsias.

Fernando Sarti Bevilacqua
Diretor-Presidente

Rodovia do Contorno, km 4,5, Galpão 2 · Porto das Garças (JA) · Telefone (28) 3341-8800 · diretoria@garcasambiental.com.br